四、自助選物販賣機不得改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置或其他影響取物可能之設施。

五、自助選物販賣機保證取物金額上限不得超過主管機關公告之金額。

六、於每一自助選物販賣機明顯處標示機具名稱、經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑為非屬電子遊戲機之文件、保證取物金額、消費者申訴專線、管理人或負責人之姓名及聯絡電話等資訊。

七、其他主管機關公告應遵守之事項。

違反前項第一款至第三款規定者，由各目的事業主管機關依相關法令辦理。

第　七　條　　違反第五條第一項規定之距離限制者，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

違反第六條第一項第四款規定改裝或加裝影響取物可能之設施者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰。

違反第六條第一項第五款規定之保證取物金額、第六款規定之資訊揭露或第七款規定之應遵守事項者，應命其限期改善；屆期未完成改善者，處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。

第　八　條　　於攤販集中場或非常設性活動擺放自助選物販賣機者，不適用本自治條例第五條之規定。

第　九　條　　本自治條例公布施行前，已經營自助選物販賣事業之業者，應於本自治條例公布施行日起三年內檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，向主管機關申請審查符合距離限制之規定。

未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，應命其停止營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。

前項經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

第　十　條　　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。

第　十一條　　本自治條例自公布日施行。

臺南市議會

第4屆第6次定期會

制定「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案

（法規市提5號案）

參考資料

法規委員會 編

目　　錄

頁次

一、經濟部113年10月14日函示：訂定「自助選物販賣事業管理規範」 ……1

二、與七縣市自治條例法規比較表 ……9

檔　　號：
保存年限：

經濟部 函

地址：100210 臺北市福州街15號
承辦人：吳仁鈞
電話：(02)23433300 分機：7332

受文者：臺南市政府

發文日期： 中華民國113年10月14日
發文字號：經授商字第11303415260號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(自助選物販賣事業管理規範.pdf、自助選物販賣事業管理規範逐點說明.pdf、公告附件檔.pdf)

主旨：訂定「自助選物販賣事業管理規範」，並自即日生效。

說明：

一、檢附「自助選物販賣事業管理規範」、逐點說明及發布令影本各1份。

二、本案經檢討後，無須辦理英譯。

正本：經濟部商業發展署
副本：行政院消費者保護處、教育部、法務部、衛生福利部、內政部警政署、經濟部經濟法制司、全國各縣市政府、經濟部商業發展署商業環境組、經濟部商業發展署政策規劃組(法規通報專責人員)、法源資訊股份有限公司(均含附件)

發發局　113/10/14
11322229262

正　本

檔　　號：
保存年限：

經濟部　令

發文日期：中華民國113年10月14日
發文字號：經授商字第11303415261號

訂定「自助選物販賣事業管理規範」，並自即日生效。

附「自助選物販賣事業管理規範」

部長 郭智輝

自助選物販賣事業管理規範總說明

我國自助選物販賣事業之發展相當興盛，惟中央主管機關依電子遊戲場業管理條例評鑑為「非屬電子遊戲機」之自助選物販賣機，目前僅依經濟部一百零七年六月十三日經商字第一０七０二四一二六七０號函之評鑑分類參考原則作為管理依據。然而，近年業者擅自改裝、任意設置、提供有害身心健康物品等問題層出不窮。對此，地方政府持續反映在稽查與管理上存在困難，包括難以確認違規行為人，以及行政機關與司法實務見解不一致等。為解決上述問題，提供管理自助選物販賣事業之一致性標準、促進產業健全發展、維護國民身心健康，爰訂定本管理規範，計十點，其重點如次：

一、 目的。(第一點)

二、 定義。(第二點)

三、 評鑑分類原則。(第三點)

四、 登記規範。(第四點)

五、 營業場所。(第五點)

六、 距離限制。(第六點)

七、 營業場所之機具規範。(第七點)

八、 經營行為規範。(第八點)

九、 商品規範。(第九點)

十、 資訊揭露。(第十點)

自助選物販賣事業管理規範

規定	說明
一、經濟部(以下簡稱本部)為管理自助選物販賣事業，保障國民身心健康、推動產業健全發展，特訂定本規範。	一、近年來，我國市面上自助選物販賣機數量激增，消費者接觸自助選物販賣機的機會日益增加。邇來機台被改造、甚至涉賭等不法情事的發生增多，嚴重影響市場秩序和消費者權益。 二、為管理業者行為，保障消費者的合法權益，同時促進自助選物販賣機產業的健康發展，爰訂定本規範。
二、本規範用詞定義如下： (一) 自助選物販賣機：指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式，依保證取物及對價原則取得商品，並經本部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之遊樂機具。 (二) 自助選物販賣事業：指經營自助選物販賣機供不特定人消費及娛樂之事業。包括： 1. 台主：指擺放商品於自助選物販賣機內而營業者。 2. 場主：指設置自助選物販賣機供台主擺放商品營業者。	一、本點明定本規範用詞定義。 二、第一款明定自助選物販賣機之定義。 三、第二款明定自助選物販賣事業之定義。本規範所稱之自助選物販賣事業，包括台主與場主。
三、本部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之自助選物販賣機應符合下列事項： (一) 申請評鑑之機具說明書應載明機具名稱、機具尺寸、製造商或進口商，且機具名稱不得與其他經評鑑為非屬電子遊戲機之自助選物販賣機之機具名稱相同。 (二) 具有保證取物功能，且保證	明定自助選物販賣機應符合事項。

取物上限金額不得超過新臺幣九百九十元。 (三) 消費者累積已投入金額或次數不得任意歸零。 (四) 其他經主管機關要求之事項。	
四、經營自助選物販賣事業應依法辦理公司登記、有限合夥登記或商業登記。若為商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業，應辦理稅籍登記。	明定自助選物販賣事業之營業登記應符合公司法、商業登記法或稅籍登記相關法規之規定。
五、自助選物販賣事業營業場所之設置地點，應符合國土計畫法、都市計畫法、建築法令、消防法令及地方政府關於國土功能分區及其分類、都市計畫範圍內土地使用分區與使用管制等相關規定。	為確保自助選物販賣事業營業場所之安全性，並符合土地使用分區管制規定，爰明定業者之營業場所應符合之相關規定。
六、距離限制： (一) 自助選物販賣事業營業場所之位置，應距離國民中小學五十公尺以上。 (二) 前款距離，以各場所之最近出入口或各建築物之基地境界線最近二點作直線測量。	一、第一款明定自助選物販賣事業營業場所與國民中小學之距離，以保障兒童身心健康。 二、第二款明定距離之測量方式。各地方政府得根據管理需求，選擇以「各場所之最近出入口」或「各建築物之基地境界線」其中一種為測量方式。
七、自助選物販賣機不得有下列之情形： (一) 擅自改裝機台。 (二) 擅自加裝障礙物、隔板、彈跳裝置、磁吸裝置或其他影響取物可能性之裝置。 (三) 擅自加裝骰子台、圓盤、輪盤。 (四) 保證取物上限金額超過新臺幣九百九十元。 自助選物販賣機違反前項各款規定者，視為未經評鑑。	明定機具應符合事項，不得擅自修改機具設備及遊戲流程。實務常發現的違規態樣，有加裝障礙物、隔板、彈跳裝置、磁吸裝置、骰子台、圓盤、輪盤等裝置，或設定超過保證取物上限金額，併予說明。
八、自助選物販賣事業不得有下列之行為： (一) 於機台內擺放代夾物，而未於現場展示可換取之現物商品。 (二) 於遊戲流程中，以夾取物品	一、明定自助選物販賣事業之經營行為規範。 二、第一款明定提供夾取之商品必須明確，倘特定原因無法於自助選物販賣機內擺設商品，而以代夾物替代，則應於營業場所現場展

為取得營業場所設置戳戳樂、抽抽樂或其他具有射倖性設施之遊戲機會，供消費者換取金錢或其他物品。 (三) 以金錢買回商品。 (四) 其他有害公序良俗、涉及不法或賭博等情形之行為。	示可換取之商品。 三、第二款明定不得使消費者夾取物品為取得遊玩戳戳樂、抽抽樂或其他具有射倖性設施之機會(即俗稱之夾一抽一，例如：選物販賣機中擺放衛生紙或方形空盒等種類物品，消費者夾取物品後，可獲取戳戳樂或抽抽樂之機會以兌換商品。此種表面上為遊玩自助選物販賣機，實則係在遊玩具有射倖性設施之行為，已逸脫自助選物販賣機「取得現物」之核心特性)，爰予以限制，惟不包括機具說明書所載遊戲流程結束後，業者所為之一般促銷(例如：於本店消費滿多少元即可遊玩戳戳樂一次)商業行為。
九、自助選物販賣機內所擺放之商品應符合下列規定： (一) 商品應符合商品標示法、商品檢驗法、食品及化粧品相關法規等規定。 (二) 商品不得為現金、有價證券、鑽石、金銀珠寶；通用貨幣、電子票證；菸、酒、檳榔、毒品、成人情趣用品、猥褻物品、活體生物、藥品、醫療口罩、刀具、槍枝彈藥、骰子或違禁物等商品。 (三) 商品不得為福袋、紅包袋、摸彩券、刮刮樂、戳戳樂等內容不確定之物品。 (四) 不得為法律禁止、妨害公共秩序、違背善良風俗或主管機關禁止之物品。	一、明定自助選物販賣機之商品規範。 二、第一款明定擺放之商品應符合相關法規。 三、第二款明定自助選物販賣機不得擺放之不適當商品。 四、第三款明定自助選物販賣機所擺放之商品必須明確，不得有不確定性。
十、資訊揭露： (一) 自助選物販賣事業之場主應於營業場所，明顯標明下列事項： 1. 場主名稱（指公司、商號、有限合夥或有稅籍登記之業者）。	為保障消費者權益，故明定自助選物販賣事業應遵守資訊揭露義務，並承擔相關社會責任，並分場主及台主標示義務分別明定。

2. 消費者申訴專線（場主或營業場所管理人之姓名及聯絡電話）。 3. 「適度遊玩、請勿沉迷」等警語。 (二) 自助選物販賣事業之台主，應於自助選物販賣機之外觀明顯處，標明下列事項： 1. 機具名稱。 2. 保證取物金額。 3. 機具管理人姓名及聯絡電話。 4. 經本部評鑑分類為非屬電子遊戲機之文件及說明書。 5. 製造商或進口商名稱及機具製造日期。 (三) 營業場所如設置錄影監視設備，場主應於營業場所內明顯處告示，且應遵守隱私保護之相關規定。	